

**A LA ATENCIÓN DE LA SRA. CARLA MARÍA SUÁREZ MENÉNDEZ,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES
A LA ATENCIÓN DE D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ, CONCEJAL
DELEGADO DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE LLANES**

D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI **09391472C**, con domicilio en **Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias)**, teléfono **620070182**, comparece y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:

1. Antecedentes y Solicitud de Paralización del Evento

El pasado **13 de septiembre de 2024**, presenté ante este Ayuntamiento una solicitud formal de paralización de las **Jornadas Asturlúdicas**, programadas para los días **19 al 22 de septiembre de 2024** en el **Club Marítimo de Celorio**. Dicha solicitud se basó en la constatación de reiteradas infracciones a la normativa sobre ruido en ediciones anteriores, organizadas por el Sr. **Daniel Méndez-Bonito Magniez**, con la participación y bajo la responsabilidad del Sr. **Julio Bobes Bascarán**, presidente del **Club Marítimo de Celorio**. Ambos son responsables directos de las **reincidencias en infracciones ambientales** durante este evento, generando **contaminación acústica** que ha sido corroborada mediante informes de medición acústica y derivando, en años pasados, en **sanciones impuestas al Club Marítimo de Celorio** por este Ayuntamiento.

2. Desatención por Parte de las Autoridades ante las Infracciones Reiteradas

A pesar de haber sido debidamente advertidos sobre la reincidencia en las infracciones y la **falta de licencia de actividad** del Club Marítimo de Celorio, el concejal delegado **D. Lucio Carriles Sánchez** optó por permitir la celebración del evento, desatendiendo las **advertencias formales** y evidencias acumuladas del **impacto negativo en la comunidad**. Durante una conversación telefónica mantenida el **14 de septiembre de 2024**, subrayé la necesidad de adoptar medidas correctivas y expresé la **incomprensión de la permisividad** ante dichas infracciones, sin obtener, sin embargo, una respuesta adecuada a mis requerimientos.

3. Incumplimiento de los Límites de Ruido

El pasado **20 de septiembre de 2024**, **Merino Ingenieros S.L.**, laboratorio de acústica de referencia, realizó una medición acústica durante el evento, registrando **73 dBA** entre las **23:30 y las 03:00 horas**, un nivel que **excede ampliamente** el límite permitido de **55 dBA** para el horario nocturno. Este nivel de ruido se encuentra en franca **vulneración de la normativa aplicable** y, considerando la **falta de actuación por parte del concejal**, constituye un caso de **permisividad ante el incumplimiento de las normativas vigentes**. La **responsabilidad última** recae sobre el Sr. **Julio Bobes Bascarán**, en su calidad de presidente del Club Marítimo de Celorio, y el Sr. **Daniel Méndez-Bonito Magniez**, organizador de las Jornadas Asturlúdicas, quienes han promovido el evento sin garantizar el cumplimiento de la normativa.

4. Afectación a Derechos Fundamentales de los Ciudadanos

La persistencia en la organización de este evento constituye una **vulneración de derechos fundamentales**, tales como el derecho al **descanso** y la **salud** de los vecinos de la zona. Según estudios de la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, la exposición a niveles elevados de ruido es un factor de riesgo que causa **insomnio**, **estrés crónico** e **incremento en enfermedades cardiovasculares**. La **inacción por parte de las autoridades municipales** frente a estos hechos implica una **negligencia grave** en el cumplimiento de sus obligaciones, exponiendo a la población a condiciones que comprometen su bienestar.

5. Presunta Prevaricación Administrativa y Posible Trato de Favor

La actuación del concejal delegado, al permitir la realización de este evento, plantea indicios de **prevaricación administrativa** y **trato de favor** hacia el **Club Marítimo de Celorio** y el **Sr. Julio Bobes Bascarán**, en calidad de presidente de la entidad, así como hacia el **Sr. Daniel Méndez-Bonito Magniez**, organizador del evento. Permitir que un **establecimiento sancionado** continúe operando de manera presuntamente irregular y sin la correspondiente **licencia de actividad**, favorece a un **infractor reincidente** en detrimento de la **confianza pública en la administración municipal**, y podría ser interpretado como un **abuso de poder** que merece ser investigado a fondo.

6. Vulneración de Normativa Nacional y Europea

Al permitir que el evento se celebrara, el Ayuntamiento ha vulnerado no solo la normativa nacional de ruido, sino también la **Directiva 2002/49/CE** sobre **gestión del ruido ambiental**, comprometiendo así sus **obligaciones internacionales** para la **protección de la salud** y el **bienestar de la comunidad**. Esta **desatención a las normativas** nacionales y europeas deja al Ayuntamiento expuesto a posibles **sanciones** y **reclamaciones** ante instancias superiores, afectando la **credibilidad** y **responsabilidad** de la administración pública de Llanes.

7. Precedente de Impunidad ante Reincidencias en Infracciones

La **inacción del Ayuntamiento** ante las reiteradas infracciones genera un **presunto precedente de impunidad** que envía un mensaje a otros organizadores de que **no habrá consecuencias por el incumplimiento de la normativa vigente**. Esta situación menoscaba la **efectividad de las normas locales** y contribuye a un entorno en el que las infracciones **pueden replicarse sin penalización**.

Por todo lo anterior, SOLICITO:

1. **Imposición de Sanciones Económicas:** Se proceda a imponer una **multa de 12.000 € por infracción**, en virtud de la reincidencia en contaminación acústica, y que se apliquen **sanciones adicionales** por la **falta de licencia de actividad desde 1972** y la **falta de autorización municipal para la realización de eventos**.
2. **Clausura Inmediata del Club Marítimo de Celorio:** Considerando la **falta de licencia** y la **persistencia en infracciones graves**, solicito la **clausura inmediata** del establecimiento.

3. **Facilitación de Documentación:** Que se me proporcione copia de **todos los informes** realizados por la Policía Local durante el desarrollo del evento, a fin de obtener detalles completos sobre las observaciones y actuaciones efectuadas.
4. **Aclaración sobre Permisos Otorgados:** Solicito información detallada sobre cualquier **permiso u autorización** que el concejal responsable pudiera haber otorgado para la celebración del evento **Asturlúdicas 2024**, en especial considerando la **falta de licencia de actividad** del establecimiento y los antecedentes de infracciones previas.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA:

De no recibir respuesta adecuada en el **plazo legalmente establecido de 20 días hábiles**, procederé a denunciar ante la Fiscalía los hechos descritos, al considerar que **podrían constituir un caso de prevaricación administrativa**. La **falta de ejecución de sanciones previas**, el **trato de favor** hacia infractores reincidentes y la **ausencia de clausura del establecimiento** constituyen irregularidades que requieren una investigación exhaustiva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

1. **Informe de monitorización de ruido ambiental** realizado por **Merino Ingenieros S.L.**
2. **Solicitud de paralización** del evento **Asturlúdicas** presentada el **13 de septiembre de 2024**.
3. **Burofax de 10 de julio de 2024**, remitido por los Servicios Jurídicos de **Legálitas** al Sr. **Daniel Méndez-Bonito Magniez**, detallando la **superación de límites legislativos de ruido** y solicitando la adopción de medidas correctivas.

En virtud del artículo 20 de la **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**, espero recibir respuesta en el **plazo de 20 días hábiles**.

En Llanes, a **23 de septiembre de 2024**.

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: **09391472C**

Correo electrónico: **salgadoarchitect@gmail.com**

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE1809D6

Fecha y Hora de Registro

15/10/2024 12:59:28

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

15/10/2024 12:59:28 nº12136/12140

EXTRACTO (Contenido del escrito)

D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C y domicilio en Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias), interpone denuncia formal ante el Ayuntamiento de Llanes por la reiteración de infracciones a la normativa de ruido durante las Jornadas Asturlúdicas, celebradas del 19 al 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio. A lo largo de este evento, organizado por el Sr. Daniel Méndez-Bonito Magniez y bajo la dirección del Sr. Julio Bobes Bascarán, se superaron los límites de ruido establecidos, alcanzando niveles de hasta 73 dBA, según informes de medición acústica. El Concejal Delegado D. Lucio Carriles Sánchez permitió la realización del evento, desatendiendo evidencias previas y reiteradas advertencias sobre el impacto negativo en la salud y el descanso de los residentes, y vulnerando con ello los derechos fundamentales de los vecinos de la zona.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Nueva medicion acustica - 1728989913566590.pdf

Peticion de paralizacion ignorada - 1728989914316161.pdf

Denuncia por ruidos - 1728989914426262.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

El 13 de septiembre de 2024, solicité la intervención del Ayuntamiento debido a las reiteradas infracciones de ruido del Club Marítimo de Celorio, que afectan el descanso de los vecinos. Sin embargo, el evento Jornadas Asturlúdicas, celebrado del 19 al 22 de septiembre, volvió a superar los límites permitidos. Según Merino Ingenieros S.L., el 20 de septiembre se registraron 73 dBA entre las 23:30 y las 03:00, cuando el máximo nocturno es de 55 dBA, en infracción a la normativa vigente.

El Sr. Daniel Méndez-Bonito Magniez organizó el evento, y el Sr. Julio Bobes Bascarán, presidente del club sin licencia de actividad, es responsable de este incumplimiento. El Concejal Delegado D. Lucio Carriles Sánchez permitió el evento, a pesar de las advertencias sobre el impacto negativo en la salud, ignorando la Directiva 2002/49/CE sobre gestión de ruido ambiental.

Solicito sanciones al Club Marítimo de Celorio, informes de la Policía Local y aclaración sobre los permisos otorgados. Si no recibo respuesta en 20 días hábiles, denunciaré ante la Fiscalía por posibles irregularidades administrativas.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3Z4L363S4R180F1P0OWO

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE1809D6

Fecha y Hora de Registro

15/10/2024 12:59:28

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

15/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3Z4L363S4R180F1P0OWO

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo 985402044		Teléfono Móvil 620070182		Fax	
				Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C y domicilio en Lugar Celorriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias), interpone denuncia formal ante el Ayuntamiento de Llanes por la reiteración de infracciones a la normativa de ruido durante las Jornadas Asturlúdicas, celebradas del 19 al 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio. A lo largo de este evento, organizado por el Sr. Daniel Méndez-Bonito Magniez y bajo la dirección del Sr. Julio Bobes Bascarán, se superaron los límites de ruido establecidos, alcanzando niveles de hasta 73 dBA, según informes de medición acústica. El Concejal Delegado D. Lucio Carriles Sánchez permitió la realización del evento, desatendiendo evidencias previas y reiteradas advertencias sobre el impacto negativo en la salud y el descanso de los residentes, y vulnerando con ello los derechos fundamentales de los vecinos de la zona.

Detalles adicionales
El 13 de septiembre de 2024, solicité la intervención del Ayuntamiento debido a las reiteradas infracciones de ruido del Club Marítimo de Celorio, que afectan el descanso de los vecinos. Sin embargo, el evento Jornadas Asturlúdicas, celebrado del 19 al 22 de septiembre, volvió a superar los límites permitidos. Según Merino Ingenieros S.L., el 20 de septiembre se registraron 73 dBA entre las 23:30 y las 03:00, cuando el máximo nocturno es de 55 dBA, en infracción a la normativa vigente. El Sr. Daniel Méndez-Bonito Magniez organizó el evento, y el Sr. Julio Bobes Bascarán, presidente del club sin licencia de actividad, es responsable de este incumplimiento. El Concejal Delegado D. Lucio Carriles Sánchez permitió el evento, a pesar de las advertencias sobre el impacto negativo en la salud, ignorando la Directiva 2002/49/CE sobre gestión de ruido ambiental. Solicito sanciones al Club Marítimo de Celorio, informes de la Policía Local y aclaración sobre los permisos otorgados. Si no recibo respuesta en 20 días hábiles, denunciaré ante la Fiscalía por posibles irregularidades administrativas.

Documentacion aportada		
1	Documento Nueva medicion acustica	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728989913566590.pdf	
2	Documento Peticion de paralizacion ignorada	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728989914316161.pdf	
3	Documento Denuncia por ruidos	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728989914426262.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 15/10/2024 12:59:27

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.